Beschluss 09 Oktober

Fiktives Gerichtsdokument. Strafvollstreckungskammer. Zeichen ausschließlich für diese Arbeitsakte: ÜBUNG 4 StVK 307/26. Beschluss vom 09.10.2026.

1. Tenor

Der Antrag auf vorläufige Aufhebung sämtlicher Schutzmaßnahmen und Zuweisung einer Einzelzelle wird abgelehnt. Über den Hauptsacheantrag wird nach Eingang weiterer Unterlagen entschieden.

2. Gründe

Nach Mitteilung der Anstalt bestand eine erhebliche Eigengefährdung. Die Gefangene wurde inzwischen aus dem besonders gesicherten Bereich verlegt. Eine aktuelle fachliche Stellungnahme der Antragstellerseite liegt nicht vor. Der Ehemann kann die Gefährdung nicht medizinisch einschätzen. Die Kammer sieht deshalb keinen Anlass, der Anstalt vorläufig die Rückgabe sämtlicher Gegenstände aufzugeben.

Die Anstalt gibt für B 12 eine Gesamtfläche von 14,20 Quadratmetern an. Bei der inzwischen wieder bestehenden Doppelbelegung errechnen sich rechnerisch 7,10 Quadratmeter pro Person. Die Kammer hält diese Angabe für ausreichend, um eine dringliche unzumutbare Enge im vorliegenden Eilverfahren zu verneinen. Den abweichenden Planstand, den Anteil der Sanitärzone und die vorübergehende Dreifachbelegung hat sie noch nicht näher aufgeklärt. Die genauen Einschlusszeiten bleiben dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Die begehrte Einzelunterbringung und vollständige Rückgabe würde wesentliche Teile des Hauptbegehrens vorwegnehmen. Eine weitere vorläufige Regelung wird nicht getroffen. Das Gericht hat die vollständige ärztliche Dokumentation noch nicht beigezogen. Eine Entscheidung über Schadensersatz oder eine Feststellung eines Übergriffs ist nicht Gegenstand dieses Beschlusses.

Dr. Gundula Ehrenfeld, Richterin. Die Entscheidung ist erfunden und keine zitierbare Rechtsprechungsquelle.